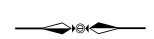


מסורת הש"ס

(א) ב"ב קעג; (ב) ניומא סו.; (ג) סנהדרין כא.; (ד) נשי בטהדיין כא. וזרין קלמ ישוב; (ה) נסמן בקדושין סח.; (ו) ז"ל דתמן יעב"ן; (ז) כס"א שאם, (ח) [לעיל קיג.], (ט) רש"א ז"ל אפילו ניתח ככלים וכו',



תורה אור השלם

1 כי תשה ברעך משאת מאומה לא תבא אל ביתו לבעט עבטו:

דברים כד י 2 לקח בגדו כי ערב זך ובעד נבדוה תבלוה:

משלי כ טו 3 בני אם ערבת לרעך תקטת לזר כפיך: נוקשת באמרי פיך נלכדת הימנו מחילה, רעך בתרא זאת בכף רעך לך התרפס ודבה רעיו:

משלי ו א ב ג 4 לא תטה משפט גר יתום ולא תחבל בגד אלמנה: דברים כד יז 5 ולא ירבה לו נשים ולא יסור לקבו ויבסח וירוב לא ירבה לו מאד: דברים יז יז 6 לא תחבל רחום וירבב כי נפש הוא חבל:

דברים כד ו

הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה אלמנה וכו' אין ממשכנין היינו כנ"ל ואות ד' נמחק:

המקבל שדה מחבירו פרק תשיעי בבא מציעא קטו.

למה חוזרין וממשכנין. הרי עליו להחזיר לו למחר: **שלא סהא שציעים משמטו**. דלזהו משכנוו בידו והמלוה על המשכון אינו משמט: **ולא יעשה מטלטלין אלל בניו**. ”שלא ימות בעוד המשכון מוחזר לו ויהא מטלטלין אלל בניו: עעמא דדדר משכניה. שהיה בידו כשמת לזה: למה ממשכנין מעיקרא. דבר שעליו להחזיר מה מועיל לו: **שלא סהא שציעים משמטו וכו’**. דמדמשכניה קנייה וכו מהדר ליה הוה פקדון גביה: **בני אס ערנס לרעך או אס נוקשם באמרי פיך**. שהונימו בדברים: **עשה ואס והנלל** התרפס יד אס ערנת. ואס לא ערנת אלל נוקשת באונאת דברים

רבה רעין הרבה עליו רעים לבקש מחילה: **אס ממון יש לו בידך**. אס נעשית לו ערב ואס נוקשת בדברים רבה רעין הרבה עליו רעים לבקש מחילה: **אס ממון יש לו בידך**. אס נעשית לו ערב ואס נוקשת בדברים רבה רעין: **לד שני**. כמו דבר אחר: **לציוס**. של לזה צמולה אי אתה נכנס אלל אתה נכנס למשכנו חוב אחר שאינה מלוה: **שכר פונדק**. השכיר לו פונדק: **דיוקנאות**. כר לו נורות צנימו כשכר: **משיאה שס רע**. שאתה יואל ונכנס אללה שחרית וערבית: **מדני צעלמא דריש טעמא דקרא**. אע"ג דלא מפרש טעמא כדאוקיימנא גבי חובל: **בתנאי משוס שני כלים**. העליונה רכב והתחתונה ריחים: **גב' לשאר**

בגד **אלמנה: גב' ת"ר** ”אלמנה בין שהיא ענייה בין שהיא עשירה אין ממשכנין אותה דברי ר’ יהודה ר”ש אומר עשירה ממשכנין אותה ענייה אין ממשכנין אותה” (שאתה חייב להחזיר לה ואתה משיאה שם רע בשכנותיה למימרא דר' יהודה לא דריש טעמא דקרא ור"ש[ⓘ] דריש טעמא דקרא והא איפכא שמעינן להו[Ⓘ] דחנניא[Ⓙ] ולא ירבה לו נשים ר' יהודה אומר מרבה הוא ובלבד שלא יהו מסירות את לבו ר"ש אומר אפילו אחת והיא מסירה את לבו ה"ו לא ישאנה א"כ מה ת"ל ולא ירבה לו נשים אפילו כאביגיל לעולם ר' יהודה לא דריש טעמא דקרא ושאני הכא דמפרש קרא ולא ירבה לו נשים ולא יסור מאי טעמא לא ירבה לו נשים משום דלא יסור ור"ש מכדי בעלמא דרשינן טעמא דקרא לכתוב רחמנא לא ירבה ולא בעינן לא יסור ואנא ידענא מאי טעמא לא ירבה משום דלא יסור לא יסור דכתב רחמנא למה לי אפילו אחת ומסירה את לבו הרי זה לא ישאנה: **בתנאי** ”החובל את הריחים עובר משום לא תעשה וחייב משום שני כלים שנאמר[Ⓚ] ”לא יחבול ריחים ורכב[Ⓛ] ”ולא ריחים ורכב בלבד אמרו אלא כל דבר שעושין בו אוכל נפש שנאמר כי נפש הוא חובל: **גב' אמר רב הונא חבל ריחים לוקה שתים משום ריחים ומשום כי נפש הוא חובל ריחים ורכב לוקה שלש משום ריחים ורכב ומשום כי נפש הוא חובל**”[Ⓜ] ורב יהודה אמר חבל ריחים לוקה אחת ורכב לוקה אחת ריחים ורכב לוקה שתים כי נפש הוא חובל לשאר

לאוין לשמואל מ"מ מיסתבר דעיקר קרא אחא לאסור ניתוח דשרי צעלמא ולא ללאו יתירא לחוד והשתא לא קשה לשמואל מידי מפלוגתא דרבי יהודה ור"ש דהשתא אין ממשכנין אותה היינו אין מנתחין אותה ולהכי לא פריך מיניה דפשיטא דכי היכי דמשנינן לא ימשכנוו אלל צב"ד לא ינתחנו דה"נ איכא לשנויי הכא ופי' זה נראה עיקר דאסור גס לשמואל ”ניתוח אפי' ככלים שעושין בהן אוכל נפש דלפי' קמא דלא אחא לשמואל אלל ללאו יתירא ולא לאסור ניתוח לא אחי שפיר דלמאן דפליג עליה נראה דצריחים ורכב אסור אפי' ניתוח דכיון דשליח צב"ד בדברים אחרים מותר אפילו למשכן וצריחים ורכב אסור ה"ה אפילו ניתוח דשרי צעלמא אפילו למלוה דאסור צריחים ורכב דמיסתבר לאסור כל משכונה שמישכן צוה אלל לשמואל שאינו מתיר למשכן לשליח צב"ד בדברים אחרים אלל ניתוח יש לנו לומר דצריחים ורכב נמי דוקא משכון הוא דאסור כמו שכתוב ולא ניתוח וגמלא ששמואל דמשמע דבא להחמיר מיקל יותר לענין ריחים ורכב שמתיר לנתח ומאן דפליג עליה אסר כדפרשית: **ורחייב** ”משום ב' ב"ים. פי' אפילו בהתראה אחת אס חבל צפעס אחת ריחים ורכב והתרו צו משוס לא יחבול ריחים ורכב לוקה שמים דאי צשמי התראות אפי' ריחים וריחים חייב כדאמר גבי גזיר (מכות דף כא.) אמרו לו אל תשתה אל תשתה חייב על כל אחד ואחד ואין לומר לעולם איירי צשמי התראות וקא משמען לן דריחים ורכב אינם כלי אחד שלא להתחייב אלל עד שיחבול שניהם דא"כ ה"ל למיתני החובל ריחים או רכב בלא תעשה כו' ותו לא אלל ודאי אחא לאשמועינן דבהתראה אחת חייב שמים וכן משמע צהדיא בגמ' דחייב שמים צריחים ורכב בהתראה אחת דאמר רב הונא חבל ריחים ורכב לוקה ג' והיינו בהתראה אחת דאי צשמי התראות לוקה שמים על הריחים ושמים על הרכב וכיון דבהתראה אחת איירי א"כ חייב שמים דקתני היינו שמי מלקיות ומימא דהיכי לקי והא חשיב לה בגמרא (דף קטו.) לאו הניתק לעשה מדאמר ליה אביי זיל אהדר וכי תימא דמשה"ה א"ל לאהדורי דכל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד לא מהני הא אביי גופיה קאמר צפ"ק דתמורה (דף ד:) דאי עביד מהני ואין לומר דהאי דלקי היינו כגון ששבר הריחים ואת הרכב דשוב אינו ניתק לעשה שאינו יכול להחזיר הריחים ולהכי לקי כדאמרנין צפרק שילוח הקן (חולין דף קמא.) דאס הרג את האס שוב לא חשיב ניתק לעשה ולקי הא ליכא למימר דשאי הכא כיון דמפסיד

המקבל שדה מחבירו פרק תשיעי בבא מציעא קטו.

למה ממשכנין מעיקרא. הקשה ה"ר אלחנן ולמה חוזרים וממשכנין וי"ל כדי שלא יוכל הלזה לכפור וגם ימהר לפרוע חובו ולבקש מעות כי מתבייש שכל יום ויום יחזירו משכנו ומ"מ לא רזה הגמרא לתרך כן כשאומר למה ממשכנו מעיקרא דעדיפא מיניה משני ליה:

אלמנה בין שהיא ענייה בין שהיא עשירה אין ממשכנין אותה. וא"ת אמאי לא פריך מהכא לשמואל ”דמשמע הא אחרים ממשכנין וליכא למימר דהאי אין ממשכנין[Ⓚ] דהיינו אין מנתחין הא אחרים מנתחין דהא לא תחבול כתיב דמשמע צצית ומנלן לאסור ניתוח דמדדנן ליכא למיגזר בשליח צב"ד גזירה שמא יכנס צציתו דצשליח צב"ד ליכא למיגזר מדשרי צעלמא לנתח ולא גזרינן ואין סבירא לגזור בצאלמנה יותר משוס דאית צה תרי לאוין וי"ל דלכך לא פריך ממתניתין דהכא משוס דאיכא למידמי אין ממשכנין אותה משוס לאו דלא תחבול הא אחרים לית צהו האי לאו לכך עדיפא ליה למיפרך מצרייתא ור"ש דקאמר בגמ' עשירה ממשכנין אותה איכא למימר נמי דסבר כשמואל וממשכנין היינו מנתחין דלדדיה ענייה דקאמר אין ממשכנין אותה היינו אין מנתחין דטעמא דאתה משיאה שס רע בשכנותיה שייך אפילו צנימות והא דכתב רחמנא לא תחבול ולא כתיב לא תנתח היינו כדי לחייב על משכון שני לאוין אלל קשה דאי סבר ר"ש כשמואל ולא שרי צעשירה אלל ניתוח ות"ק שרי ניתוח צין צעשירה צין צענייה א"כ מחמיר ר"ש יותר מת"ק ולשון הצרייתא משמע שצא להקל ולהתיר צעשירה מה שאסר ת"ק לכך נראה דר"ש לית ליה דשמואל ומתיר למשכן עשירה ושאר צני אדס וה"מ למפרך שפיר לשמואל מר"ש אלל דלא איירי ר"ש צמתני' אלל צצריית' ושפיר פריך מצרייתא אחריתי ועוד נראה לפרש דלכ"ע לא יחבול ריחים ולא תחבול צגד אלמנה אחא קרא לאסור צה ניתוח דשרי צעלמא והא דאפקיה צלשון חבלה ולא צלשון ניתוח כדי לעצור צנשכון צשני לאוין ולהכי לעיל כי אקשינן מינייהו לשמואל אינטריך לשנויי לעצור צשני לאוין ולא קאמר לאסור ניתוח משוס דהוה קשה ליה אמאי אפקיה צלשון חבלה ואע"ג דאינטריך לשני

לאוין לשמואל מ"מ מיסתבר דעיקר קרא אחא לאסור ניתוח דשרי צעלמא ולא ללאו יתירא לחוד והשתא לא קשה לשמואל מידי מפלוגתא דרבי יהודה ור"ש דהשתא אין ממשכנין אותה היינו אין מנתחין אותה ולהכי לא פריך מיניה דפשיטא דכי היכי דמשנינן לא ימשכנוו אלל צב"ד לא ינתחנו דה"נ איכא לשנויי הכא ופי' זה נראה עיקר דאסור גס לשמואל ”ניתוח אפי' ככלים שעושין בהן אוכל נפש דלפי' קמא דלא אחא לשמואל אלל ללאו יתירא ולא לאסור ניתוח לא אחי שפיר דלמאן דפליג עליה נראה דצריחים ורכב אסור אפי' ניתוח דכיון דשליח צב"ד בדברים אחרים מותר אפילו למשכן וצריחים ורכב אסור ה"ה אפילו ניתוח דשרי צעלמא אפילו למלוה דאסור צריחים ורכב דמיסתבר לאסור כל משכונה שמישכן צוה אלל לשמואל שאינו מתיר למשכן לשליח צב"ד בדברים אחרים אלל ניתוח יש לנו לומר דצריחים ורכב נמי דוקא משכון הוא דאסור כמו שכתוב ולא ניתוח וגמלא ששמואל דמשמע דבא להחמיר מיקל יותר לענין ריחים ורכב שמתיר לנתח ומאן דפליג עליה אסר כדפרשית: **ורחייב** ”משום ב' ב"ים. פי' אפילו בהתראה אחת אס חבל צפעס אחת ריחים ורכב והתרו צו משוס לא יחבול ריחים ורכב לוקה שמים דאי צשמי התראות אפי' ריחים וריחים חייב כדאמר גבי גזיר (מכות דף כא.) אמרו לו אל תשתה אל תשתה חייב על כל אחד ואחד ואין לומר לעולם איירי צשמי התראות וקא משמען לן דריחים ורכב אינם כלי אחד שלא להתחייב אלל עד שיחבול שניהם דא"כ ה"ל למיתני החובל ריחים או רכב בלא תעשה כו' ותו לא אלל ודאי אחא לאשמועינן דבהתראה אחת חייב שמים וכן משמע צהדיא בגמ' דחייב שמים צריחים ורכב בהתראה אחת דאמר רב הונא חבל ריחים ורכב לוקה ג' והיינו בהתראה אחת דאי צשמי התראות לוקה שמים על הריחים ושמים על הרכב וכיון דבהתראה אחת איירי א"כ חייב שמים דקתני היינו שמי מלקיות ומימא דהיכי לקי והא חשיב לה בגמרא (דף קטו.) לאו הניתק לעשה מדאמר ליה אביי זיל אהדר וכי תימא דמשה"ה א"ל לאהדורי דכל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד לא מהני הא אביי גופיה קאמר צפ"ק דתמורה (דף ד:) דאי עביד מהני ואין לומר דהאי דלקי היינו כגון ששבר הריחים ואת הרכב דשוב אינו ניתק לעשה שאינו יכול להחזיר הריחים ולהכי לקי כדאמרנין צפרק שילוח הקן (חולין דף קמא.) דאס הרג את האס שוב לא חשיב ניתק לעשה ולקי הא ליכא למימר דשאי הכא כיון דמפסיד

עין משפט
נר מצוה

קנא א ב מיי פ"ג מה'ג מלוה ולוה ה' ה סגמ לאוין קפח טוש"ע ח"מ סי' זו סעי' טז: **קנב** ג ד ה מיי שם הלכה ז טוש"ע שם סעיף יד: **קנג** ו ז מיי שם הלכה א ב ועיין בהשגות ובמ"מ טוש"ע שם סעי' יד:

קנב ח מיי שם הלכה ב טוש"ע שם סעי' ו: **קנה** ט מיי שם ה' ג ועיין בהשגות ובמ"מ:

—●—

מוסף רש"י

בני אם ערבת לרעך תקעת לזר כפיך. צשניל זר לעצור צמנון, או אם נוקשת באמרי פיך. עשה שהקטנתו בדברים, עשה זאת והנלל כי באת בכף רעך. על עסקי ממון, לך התרפס. יד ופרט לו, ועל מוקש אמרי פיך, אס הקטנתו, רחב רעך, הרבה רעים לבקש הימנו מחילה, רעך בתרא דקרא מלא כתיב, לפי שהוא לשון רבים (יחזא ‎^[פ.]‎). עשירה ממשכנין אותה. לפי שאינה לריכה לאותו כסות להחזירו לה צללה (סנהדרין כא.). שאתה חייב להחזיר לה. דטעמא מאי אמר רחמנא לא תחבול צגד אלמנה, מפני שאתה צריך להחזיר לה עבונה לערב ומתוך כך שאתה יואל ונכנס תמיד אללה, שחרית למשכן וערבית להחזיר, אתה משיאה שס רע בשכנותיה (דקדושין סו) או: משיאה שס רע, שתכנס לפתך שחרית וערבית (סנהדרין כא.).